

1500151-83.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/12/2022

... dele. Em data posterior, houve um segundo roubo no mesmo local, ocasião em que o autor do roubo usava uma motocicleta e ergueu o capacete, momento em que a declarante viu o rosto dele. Quanto ao segundo roubo, a declarante reconheceu o autor do roubo. Não conhecia o acusado até então. Quanto ao roubo narrados nestes autos, o autor portava arma. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500151-83.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500151-83.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2367579/2019 - 02º D.P. CATANDUVA, 5742206 - 02º D.P. CATANDUVA, 3943/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2367579 - 02º D.P. CATANDUVA, 3943/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2367579 - 02º D.P. CATANDUVA, 3943/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2367579 - 02º D.P. CATANDUVA, 3943/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA, 2367579 - 02º D.P. CATANDUVA, 3943/19/708 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo de Jesus de Castro Rodrigues

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

RICARDO DE JESUS DE CASTRO RODRIGUES, qualificado a pág. 162, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

“No dia 14 de junho de 2019, no período na manhã, na Rua Pindorama, 257, Vila Mota, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$1.049,00 (mil e

quarenta e nove reais) e um celular Motorola, Moto G4 plus, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais) à fls. 151, pertencente a vítima Sueli Cristina Molina da Silva. Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado entrou no Restaurante Botós e, mediante ameaça com uma arma de fogo, rendeu a vítima Sueli e a funcionária Priscila Daniela Castagnedi Cavichione, levando-as até o fundo do estabelecimento. Ato contínuo, subtraiu da bolsa de Sueli o valor de R\$1049,00 (mil e quarenta e nove reais) e um celular Motorola, Moto G4 plus, evadindo-se em seguida. Por meio de investigações policiais e de consulta de dados, logrou-se êxito em identificar o autor do assalto, quem seja, o denunciado RICARDO DE JESUS DE CASTRO RODRIGUES, tendo em vista que em data posterior ao dos fatos ocorreu novo delito de roubo no mesmo estabelecimento, sendo que a vítima viu o investigado sem capuz e notou que este possuía as mesmas características físicas do autor do crime tratado nestes autos. Além disso, analisando a vida pregressa de RICARDO foi possível constatar a prática de diversos roubos com o mesmo modus operandi e na mesma região da área dos fatos.

A vítima Sueli reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo o autor dos fatos (à fl. 15).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado manifestou desejo de manifestar-se apenas em juízo.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia à Vossa Excelência RICARDO DE JESUS DE CASTRO RODRIGUES como incurso no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal e, requer-se que, recebida e autuada esta, seja o denunciado devidamente citado e processado, nos termos do procedimento previsto nos artigos 394 a 405, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas a seguir arroladas, interrogando-se o acusado, e prosseguindo-se até final sentença condenatória" (denúncia de págs. 174/175).

O acusado responde ao processo em liberdade.

Recebida a denúncia de págs. 174/175 em 23 de agosto de 2021 (págs. 176/178), foi o acusado citado (pág. 204) e apresentou a resposta à acusação de págs. 210/211.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas Sueli Cristina e Priscila Daniela e, por último, interrogado o acusado (audiência de págs. 265/266 e 269). Nada foi requerido pelas partes na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (pág. 265).

Em seu memorial de págs. 272/277, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, às págs. 282/290, pugna pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Respeitado o entendimento do MD. Dr. Promotor de Justiça oficiante, a acusação é improcedente.

A ocorrência do crime está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e da prova oral colhida nas fases policial e judicial.

A autoria, contudo, não ficou comprovada no decorrer da instrução criminal.

Na fase policial (págs. 162/163), o ACUSADO reservou-se no direito constitucional de permanecer calado.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 265/266 e 269), negou completamente a prática delitativa, alegando não ter sido o autor do roubo e que nunca usou uma arma de fogo. Está sendo perseguido. Não conhece a vítima e nem a testemunha mencionada nos autos. Nunca foi ao restaurante mencionado na denúncia e nem sabe o local em que ele se localiza. Nunca foi acusado de ter cometido outro crime naquele local. Está preso em razão da prática de um furto. Já foi acusado de furtos e roubo. Não estava preso no dia 14/06/2019.

A negativa de autoria apresentada em Juízo prevaleceu diante das provas produzidas pelo órgão acusatório.

De fato, a VÍTIMA PRISCILA DANIELA, cunhada da também vítima Sueli Cristina

(gravação referente à audiência de págs. 265/266 e 269), disse que, quando saía da cozinha do fundo ia para a cozinha da frente do estabelecimento, viu um vulto passando e entrando em um quartinho ali existente. Margarete estava no local, porém não presenciou os fatos, pois havia saído do local em que o roubo ocorreu. Quanto ao vulto, percebeu que a pessoa estava com uma blusa de frio azul. Tendo em vista que Margarete estava com uma blusa alaranjada, foi até o quartinho para ver o que estava acontecendo, uma vez que a pessoa já mencionada usava blusa de frio azul. Quando foi entrar no referido quartinho, deparou-se com um indivíduo, o qual veio em direção à declarante e anunciou um "assalto". O indivíduo estava armado, mas a declarante não pode afirmar se a arma era "de verdade" ou "de brinquedo". Não sabe dizer qual o tipo de arma, mas pode dizer que o indivíduo estava armado. O indivíduo lhe apontou a arma e estava de capuz no rosto, porém a parte do olho e do nariz dele estavam de fora, ou seja, a vista. Em data posterior, houve um outro roubo no local, porém a declarante ali não estava. Na delegacia, os policiais lhe mostraram uma fotografia do acusado Ricardo, porém disse que não tinha condições de reconhecê-lo porque não havia visto o rosto dele. Só viu o olho, o nariz e a cor da pele do autor do roubo. A cor da pele do autor do roubo era igual à do acusado. Indagada se reconheceu o acusado parcialmente, pelos olhos e pelo nariz, disse que sim. Nada mais quer acrescentar. Não teve conhecimento de outros roubos semelhantes na região. Cerca de uma ou duas semanas depois dos fatos narrados nos autos, ocorreu um outro roubo no mesmo estabelecimento comercial em que a declarante trabalhava ("Restaurante Botós"). Indagada sobre o teor de suas declarações de págs. 149, confirma que, na delegacia, disse os policiais que não tinha condições de reconhecer autor do roubo porque não viu o rosto dele. Conforme disse aqui em Juízo, lembra-se do olho e da cor da pele do autor do roubo e confirma que, no momento em que os policiais lhe mostraram a fotografia do acusado, disse a eles que não tinha condições de reconhecê-lo porque não havia visto o rosto dele. Na ocasião dos fatos, viu as imagens captadas por uma câmera de segurança de uma residência próxima, porém, embora tenha visto o autor do roubo em tais imagens, disse que não tinha condições de reconhece-lo porque as mesmas imagens não eram tão boas. As imagens ficaram de ser passadas para a polícia. Não sabe dizer se tais imagens foram passadas para a polícia. Em reconhecimento pessoal formulado em Juízo (tela do computador), disse que o acusado foi o autor do roubo, "foi ele", reconhecimento que faz pelos olhos e pela cor da pele, bem como pelo nariz. Recorda-se do olho do acusado até hoje.

A TAMBÉM VÍTIMA SUELI CRISTINA (gravação referente à audiência de págs. 265/266 e 269) disse que vai falar o que se recorda porque faz muito tempo que os fatos ocorreram. Ficou meio perturbada e foi um susto grande. Estava na cozinha fazendo a comida. Priscila ficava arrumando as mesas na frente do estabelecimento e foi até a cozinha dizendo para que o declarante ficasse quieta porque estavam sendo "assaltadas". Até pensou que Priscila estivesse brincando. Foi para a parte da frente do estabelecimento e o autor do roubo veio em sua direção e mandou a declarante ficar quieta porque se tratava de um "assalto". O autor do roubo colocou a declarante e Priscila nos fundos do local e pegou o celular e a bolsa da declarante, bolsa na qual havia "mil e poucos reais", em dinheiro. Estava com dinheiro porque pretendia pagar suas contas no dia. O autor do roubo estava com capuz e a declarante conseguiu ver o olho e o nariz dele. Em data posterior, houve um segundo roubo no mesmo local, ocasião em que o autor do roubo usava uma motocicleta e ergueu o capacete, momento em que a declarante viu o rosto dele. Quanto ao segundo roubo, a declarante reconheceu o autor do roubo. Não conhecia o acusado até então. Quanto ao roubo narrados nestes autos, o autor portava arma. Indagada se se tratava de arma de fogo, disse que era um revólver, mas a declarante não entende se era arma de fogo ou não. Indagada sobre o motivo pelo qual o fato ocorreu no dia 14/06/2019 e o boletim de ocorrência foi feito somente no dia 18 do mesmo mês e ano, respondeu que chamou a polícia no mesmo dia e ela veio na hora. O acusado tinha a cor da pele escura. No dia dos fatos narrados nos autos, o autor do roubo usava capuz. Viu os olhos e o nariz dele. Não conhece Adilson Albino da Silva Filho. Não se recorda o traje do acusado no dia dos fatos. O autor do fato estava com a arma na mão. Não pode afirmar se o autor do primeiro roubo e o do segundo

tinham semelhança física mas acredita que sim. Em reconhecimento pessoal formulado em Juízo (tela do computador), disse que o acusado é muito parecido com o autor do roubo, mas não tem condições de apontá-lo, com certeza, como tal.

Como se vê, não há uma prova segura de que o acusado tenha cometido a infração penal, pois ambas as vítimas disseram, sob o crivo do contraditório, que o autor respectivo usava capuz e que viram somente a região do nariz e dos olhos dele, situação em que apenas o reconhecimento formulado por Priscila Daniela (única que disse tê-lo reconhecido como sendo o autor do roubo), ocorrido em razão de somente uma parte menor do rosto e da cabeça (nariz e olhos), sem outras provas que o ampare, ou seja, isolado nos autos, não permite um juízo de certeza quanto à autoria.

Observo que Sueli Cristina, em duas declarações colhidas em Juízo, disse não ter condições de reconhecer o acusado como sendo o autor do crime e que Priscila Daniela, na fase policial, sequer mencionou a possibilidade de apontar o autor da infração penal e esclareceu que ele usava capuz no rosto todo (págs. 149/150), de tal sorte que o único reconhecimento formulado em Juízo, apenas em razão de parte pequena do rosto e cabeça, não permite a conclusão de que o imputado Ricardo tenha cometido o roubo objeto destes autos, consoante já exposto.

Caso alguma outra prova amparasse tal reconhecimento pessoal (como, por exemplo, apreensão das coisas furtadas ou de coisas, roupas, armas ou objetos usados no crime que pudessem estabelecer um elo de ligação entre o acusado e o delito, existência de imagens da ação criminosa aptas a esclarecer a autoria delitiva etc), aí sim seria ele suficiente para, no conjunto probatório, lastrear a condenação ora buscada pelo órgão ministerial, o que, todavia, não ocorre.

Observo, também, que o simples fato de o acusado ter cometido roubo semelhante no mesmo local em data posterior (conforme expediente de págs. 114/118 e declarações da vítima Sueli Cristina) não é indicativo, por si só, do envolvimento dele no crime objeto destes autos.

Embora não possa ser descartada a hipótese de o acusado ter cometido o roubo narrado nesta ação penal, não há uma prova conclusiva a respeito, caso em que se impõe a absolvição, por aplicação do princípio “in dubio pro reo”, pelo qual a dúvida favorece o agente.

O decreto absolutório, destarte, é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública contra RICARDO DE JESUS DE CASTRO RODRIGUES, qualificado a pág. 162, para o fim de ABSOLVÊ-LO da imputação do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P. I. C.

Catanduva, 28 de dezembro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA